茂名市茂南区久旺环保炭厂“7·25”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月25日11时许，我区公馆镇原火星商运公司（车田坡）西北面发生一起一般高处坠落事故，事故共造成1人死亡，直接经济损失约210万元人民币。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区应急管理局、市公安局茂南分局、区司法局、区住房城乡建设局、区总工会、公馆镇人民政府、公馆派出所等单位的有关人员组成的茂名市茂南区茂名市茂南区久旺环保炭厂“7·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委参与，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，聘请建筑施工高级工程师参与调查，通过现场勘验、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出

的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位和人员基本情况

1、茂名市茂南区久旺环保炭厂（以下简称久旺环保炭厂），统一社会信用代码：92440902MA4W6LBB3D，类别：个体工商户，经营者：柯某进，成立日期：2017 年 1 月 23 日，经营场所：茂名市茂南区公馆镇车田坡原火星商运公司西北面土地，经营范围：生产、销售：新型环保炭、木炭，加工、销售：废木料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2022 年 8 月 26 日，茂名市生态环境局茂南分局检查该厂时发现其未依法取得排污许可证，于 9 月 2 日作出责令改正违法行为决定书（茂环（茂南）责改字〔2022〕30 号，责令停止环境违法行为，完成排污许可证申领工作。

2022 年 9 月 6 日，公馆镇对该厂进行安全生产检查，该厂已处于停产状态。事故发生时，该厂也处于停产状态。

2、柯某才：性别：男，民族：汉，出生日期：1971 年*月*日，群众，自然人身份，住址：广东省茂名市茂南区某村某号，公民身份证号码：440902********1655，系事故工程发包者。柯某才与柯某进（茂名市茂南区久旺环保炭厂经营者）二人系兄弟关系。2023 年 7 月 13 日，柯某才使用茂南区久胜环保炭厂名义与陈某达签订《搭棚施工合同》。经查，柯某才为方便签订合同使用茂南区久胜环保炭厂的名义（实系想冒用茂名市茂南区久旺

环保炭厂名义，因笔误为茂南区久胜环保炭厂），事后没有得到其兄弟柯某进（茂名市茂南区久旺环保炭厂经营者）的追认，系无权代理的行为，也不构成表见代理，对被冒名的茂名市茂南区久旺环保炭厂（经营者柯某进）不发生效力。

3、陈某达：性别：男，民族：汉，出生日期：1985 年*月*日，群众，自然人身份，住址：广东省化州市某街道办某村某号，公民身份证号码：440982********2190，系事故工程承包者。

4、谢某伟：性别：男，民族：汉，出生日期：1965 年*月*日，群众，自然人身份，住址：广东省茂名市茂南区油城九路*号大院****号房，公民身份证号码：440825********4299，系事故吊车粤 KP3707 租赁者，实际经营管理者。为便于施工吊装材料，柯某才与谢某伟事先约定吊装材料由谢某伟派吊车进作吊装，与柯某才属于承揽关系。

5、邓某承：性别：男，民族：汉，出生日期：1991 年*月*日，群众，自然人身份，住址：广东省茂名市茂南区某镇某村八组*号，公民身份证号码：440902********3259。持有 B2 驾驶证和起重机司机(限流动式起重机)特种设备作业人员资格证，系事故发生时，接受谢某伟安排驾驶粤 KP3707 吊车进行吊装作业人员。

6.陈某亮（死者），男，33 岁，汉族，出生日期：1990 年*月*日，公民身份证号码：440982********2090，住址：广东省化州市某街道办某村*号，系陈某达聘请工人，事发时为高空解绳作业人员。

（二）事故发生现场基本情况

事故现场位于原火星商运公司（车田坡）西北面土地，系广东省火星农场商业用地。2017 年 2 月 28 日，广东省火星农场与柯某才签订《土地租赁合同》，广东省火星农场将原火星商运公司（车田坡）西北面的二块土地租赁给柯某才，事发的一块土地长约 70 米，宽约 18 米，面积为 1230 平方，租赁期从 2017 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日止。

出事所搭铁棚，面向西边，为左低右高的结构，左边支柱高约 7 米，右边支柱高约 8 米，宽 17 米，长约 70 米，事发时从棚顶横梁坠落的材料为 50 条长 18 米，规格为 1.5*40*80 的镀锌矩形管，每条重约 40 公斤，总重约 2000 公斤。



（图 1：摄于 2023 年 10 月 17 日上午 10 时许。）



（图 2：摄于 2023 年 11 月 1 日上午 10 时许。）

（三）事故搭棚工程发包情况

2023 年 7 月 13 日柯某才作为甲方与乙方陈某达签订《搭棚施工合同》，采用包工的承包方式，建设材料由柯某才负责，合同双方约定施工人员的安全，由乙方负责，乙方给施工人员购买保险等内容。

（四）事故吊车基本情况

1、**车辆基本信息**：车号：粤 KP3707，车辆所有人：钟某志，车辆类型：大型专项作业车，车辆品牌：徐工牌，车辆型号：XZJ5328JQZ25K，合格证编号：XK4841000041462，总质量：31750KG,整备质量:31620KG,车辆识别代号LXGCPA3278A006107，发动机号码：B408033961，发动机型号：SC8DK280Q3，燃料种类：柴油，出厂日期：2008 年 12 月 24 日，注册日期：2009 年 2 月 18 日，发证日期：2009 年 2 月 24 日，检验有效期止：2024 年 2

月 29 日。

2、车辆租赁关系：2013 年 11 月 30 日，车辆所有人钟某志与谢某伟签订《吊车租赁合同》，由谢某伟租赁粤 KP3707 吊车，租赁期限：自 2013 年 11 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日。

3、特种设备监管情况：2014 年 10 月 30 日国家质检总局发布 2014 年第 114 号公告，公布经国务院批准后新修订的《特种设备目录》,新目录取消了汽车起重机品种,汽车起重机不再按特种设备实行管理。汽车起重机不在特种设备监管范围，特种设备的法律法规对其不适用。

（五）事故工程报建情况。

经查，柯某才在火星商运公司（车田坡）西北面土地的搭建铁棚工程没有按相关规定向公馆镇有关部门进行报建,系属于违章建筑。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故发生当日 2023 年 7 月 25 日早上 9 时许，粤 KP3707 吊车驾驶员邓某承受谢某伟（系租赁粤 KP3707 吊车，实际经营管理者）安排，在谢某伟不安排指挥员、施索员随同吊装作业的情况下，独自一人驾驶粤 KP3707 吊车到火星商运公司（车田坡）西北面土地（即柯某才租赁土地）为柯某才的发包的搭棚工程进行吊装作业，吊装作业进行至 11 时许，吊装材料吊到棚顶后，陈某亮在棚顶负责解开吊装材料的钢绳，当其解开一边绳索后，行至另一边准备解开另一边绳索时,棚顶上的两条横梁承受不住

重量发生坍塌，陈某亮从约 7 至 8 米的高空坠落受伤，经送茂名市中医院抢救无效，于 8 月 3 日死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，柯某才和在场人员发现陈某亮坠落头部受伤昏迷，柯某才随即拨打 120，救护车到达后，柯某才与在场的工人陈某坤、劳某杰、陈某党一起将陈某亮送往茂名市中医院。 14 时许，柯某才从医院返回现场，见吊车已离开现场，遂致电吊车司机要求其返回现场，吊车司机以车油泵漏油需要维修为由，不肯回到现场，柯某才即电话报警。15 时许公馆派出所接警后，将情况上报公馆镇政府、区总值以及通知茂南公安分局技术中队到现场进行勘验，并对有关人员落实笔录资料。公馆镇政府接报到公馆派出所警情后，公馆镇镇委委员、副镇长刘某林派应急办主任林某明立即到现场处理，要求全力抢救伤者，妥善做好善后工作。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，公馆镇人民政府多次组织伤者家属、施工方、吊机方和建设方开展协调工作，处理救治和善后赔偿事宜，但涉事各方一直未达成一致意见，仅建设方柯某才在公馆镇的协调下向家属支付医药费、丧葬费约 20 万元。

（四）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、公馆派出所、公馆镇人民政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，信息发布及时、善后工作到位。应急处置

评估为良好。

（五）事故报送情况

事故发生后，柯某才于7月25日15时许向公安机关报警，公馆派出所接警后将情况上报公馆镇政府、区总值，公馆镇17时许以久旺环保炭厂发生意外事故有人受伤报区应急管理局，后于9月4日以久旺环保炭厂发生意外事故造成死亡报区应急管理局。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十三条规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

公馆镇人民政府存在迟报事故情况。

三、事故人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡：死者陈某亮，男，33岁，汉族，系陈某达聘请工人，事发时为吊装材料解绑绳索人员，在本次事故中死亡。

2.直接经济损失。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失约210万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.吊装方管材料50条，相当于两吨重的材料堆放在局部位置，造成超载失稳坠落。

2.陈某亮安全意识淡薄，在进行高空作业时没有佩戴安全头盔和做好高空作业安全防护措施，随吊装材料一并坠落，致头部受伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.柯某才作为工程发包者，将工程发包给没有资质的个人，未对工程现场的安全生产工作进行统一协调、管理和进行安全检查[1]。

2.陈某达作为工程承包者，在没有建筑等相关资质的情况下承包工程[2]，雇用没有建筑活动从业资格的人员进行作业[3]，没有履行主要负责人职责[4]，未对施工作业现场进行管理[5]。

3.谢某伟作为粤KP3707吊车的租赁者，系吊车的实际经营

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款， 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款，生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[2]《中华人民共和国建筑法》**第十二条** 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：

（一）有符合国家规定的注册资本；

（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；

（三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；

（四）法律、行政法规规定的其他条件。

[3]《中华人民共和国建筑法》**第十四条** 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[5]《中华人民共和国建筑法》**第四十五条** 施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

使用管理者，其在派车进行吊装作业时，没有随车安排专门人员进行现场管理[6]。

4.邓某承在没有专门人员进行管理的情况下，进行吊装操作。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区久旺环保炭厂“7·25”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

1.公馆镇人民政府。公馆镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召集安全生产委员会成员、企业负责人或安全员召开安全生产工作会议，传达省、市、区关于安全生产和消防工作的会议精神，对辖区范围内安全生产形势进行总结分析，并布置工业企业安全生产有关工作，要求各部门、各企业要严格落实安全生产责任。今年以来，公馆镇已召开安全生产工作会议4次，镇主职领导带头开展安全生产检查6次，分管领导带头检查6次，常态化巡查12次，共出动执法人员150人次，执法车辆15辆次，月均巡查企业10家次。但对辖区内建设施工安全生产工作责任落实不到位，对辖区内的违章建筑未能及时发现，监管还存在疏忽。

2.茂名市茂南区应急管理局。茂南区应急管理局作为综合监管部门，结合工作实际，根据《国家安全监管总局关于印发〈安全生产年度监督检查计划编制办法〉的通知》（安监总政（2017）

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

150号）要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2023年度安全生产监督检查计划》（以下简称《计划》），并且也按照计划进度完成了年度安全生产监管检查，茂南区应急管理局发挥综合监管协调作用，组织各相关部门多次联合检查行动。截止11月6日，茂南区应急管理局共检查各类企业90家次，发现隐患445条，发出责令整改通知书75份。

根据调查情况，调查组认为茂南区应急管理局已履行综合监管责任。

3、茂名市茂南区住房和城乡建设局。区住房和城乡建设局高度重视施工安全工作，认真履行行业主管部门的业务和技术指导职责，制定《茂南区全面加强农村建房建设质量安全管理工作实施方案》，通过加强技术业务指导培训、规范建筑行业工匠从业行为、定期召开会议、组织安全检查等方式，加强建筑行业工匠的管理和对各镇（街道）的业务和技术指导。根据调查情况，调查组认为区住房和城乡建设局已履行了建设工程业务和技术指导职责。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.柯某才，违法将工程发包给没有资质的个人，未对承包者、现场吊装作业统一协调、管理，未进行安全检查，对事故的发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规对其作出处理。

2、陈某达，在不具备从事建筑活动等相关从业资质资格的情况下，违法承包建筑工程；没有对施工现场进行安全管理；组织未经安全教育培训、没有取得建筑活动从业资格的人员进行安装施工、高处作业等危险作业，没有告知工人作业现场存在的风险隐患；没有为工人提供劳动防护用品，没有督促施工人员佩戴安全帽和安全带，没有组织开展安全检查，没有及时采取有效措施消除事故隐患。对事故的发生负有责任。

建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规对其作出处理。

3.谢某伟，在承揽吊装业务后，仅安排吊车司机一个独自开展吊装作业，未按规定安排专门人员进行现场安全管理，无法确保操作规程的遵守和安全措施的落实，对事故发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规对其作出处理。

4.邓某承，进行吊装危险作业，在没有专门人员进行管理情况下进行吊装操作，违反法律规定。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规对其作出处理。

5、陈某亮，未按照规定经专门的安全作业培训并取得高处作业操作证，作业过程中未佩戴安全帽、安全带等个人防护用品，

对事故的发生负有直接责任。鉴于陈某亮在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）其他建议

1、公馆镇人民政府，对辖区内建设施工安全生产工作责任落实不到位，对辖区内的违章建筑未能及时发现制止，监管还存在疏忽。建议其向茂南区人民政府作出深刻检讨。

2、陈某源，公馆镇综合行政执法办公室三级主办，茂南区久旺环保炭厂属于公馆镇综合行政执法办东片组的巡查范围，陈兆源作为公馆镇综合行政执法办公室时任副主任，负责分管东片组的日常监管和巡查工作，未能及时巡查发现并控停茂南区久旺环保炭厂的违建铁棚，监管存在疏忽，造成不良影响。建议由公馆镇纪委对其处理并作出书面检查。

3、林某明，公馆镇应急管理办公室主任，作为公馆镇应急管理办公室负责人，对辖区内安全生产工作巡查力度不够，未能及时巡查到茂南区久旺环保炭厂的建设施工生产安全隐患问题，监管责任未落实到位。事故发生后，公馆镇应急管理办公室派员到现场处理，于事故当天17时许以久旺环保炭厂发生意外事故有人受伤报区应急管理局，后于9月4日以久旺环保炭厂发生意外事故造成死亡报区应急管理局，存在迟报事故的情况，造成不良影响。建议由公馆镇纪委对其处理并作出书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

针对这起事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，做到举一反三，避免类似事故的发生，提出以下措施建议:

（一)公馆镇人民政府要总结事故教训,切实加强属地管理,全面加强本行政区域安全生产工作,进一步加强对建设工程的管理，深入对违章建筑的全面排查整治；督促辖区内企业要依法依规进行建设工程发包和承包,认真组织开展建筑从业人员安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全知识，熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，知悉事故应急处置措施；特别要加强对民间个人主体未经批准建设工程的排查力度，对将工程发包给不具备相关资质的经营单位和个人，要依法按有关规定进行责令停止建设，作出处置。

（二）各镇（街道）和各相关部门要切实履行属地和行业监管职责,进一步开展辖区内建设工程特别是民间性质的建设工程开展专项排查整治行动。一是深入开展排查整治，对发现违法发包和承包的建设工程，要严格按照法律法规责令停止建设，作出处置。二是统筹推进专项排查整治，落实属地监管和行业监管职责，统筹推全区建筑工程安全整治工作。三是要加强对民间个人主体开展的违章建筑排查治理，加强宣传和教育，高度认识民间违章建筑违法发包和承包造成的危害后果,对民间施工队对加强治理，加强对从业人员资格、资质的管理，特别是对包工头的教育，落实从业人员安全教育培训和警示教育，将事故隐患消灭在

萌芽状态，促进我区安全生产工作持续稳定好转。

茂名市茂南区久旺环保炭厂“7•25”
一般高处坠落事故调查组